

1501343-42.2019.8.26.0405

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARCIA DE MELLO ALCOFORADO HERRERO

Comarca: Osasco

Foro: Foro de Osasco

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCIANO JOSE DA SILVA LIMA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCIA DE MELLO ALCOFORADO HERRERO

LUCIANO JOSÉ DA SILVA LIMA foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343, de 23 de agosto de 2006 porque, supostamente, em 04 de abril de 2019, por volta de 15h30, na Rua ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osasco

Foro de Osasco

1ª Vara Criminal

Avenida das Flores, 703, Osasco - SP - cep 06110-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 18h00min

1501343-42.2019.8.26.0405 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501343-42.2019.8.26.0405

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCIANO JOSE DA SILVA LIMA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCIA DE MELLO ALCOFORADO HERRERO

LUCIANO JOSÉ DA SILVA LIMA foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343, de 23 de agosto de 2006 porque, supostamente, em 04 de abril de 2019, por volta de 15h30, na Rua Joaquim Dias de Oliveira, 22, Rochdale, Osasco, guardava e/ou tinha em depósito, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de tráfico, 3 invólucros plásticos contendo 753g de "maconha", substância entorpecente e que determina dependência física e psíquica. Notificado, fl. 132, o denunciado apresentou defesa prévia (fl. 124). A denúncia foi recebida em 21 de maio de 2019 (fls. 134/135).

Citação (fl. 150).

Pontuado, não cabimento de acordo de não persecução-penal (fl. 161), colheram-se três testemunhos e o interrogatório (fls. 218/223 e registro audiovisual).

Juntados, documentos (fls. 224/257).

Memoriais às fls. 261/266; 273/284.

O Ministério Público pugnou, em preliminar, o aditamento para posse de droga destinada ao consumo pessoal, e, no mérito, a procedência.

A Defesa requereu improcedência, desclassificação, benefício ou abrandamento da pena.

Recebido o aditamento (fl. 285), as partes se manifestaram por não produção de mais provas (fls. 289 e 292/293).

É o relatório.

Decido.

Tendo sido recebido o aditamento, dando o acusado como incurso no delito previsto no art. 28, caput, da Lei n.º 11.343/2006 (fl. 285), e visto que, dos fatos até dita decisão, decorreram mais de 2 (dois) anos, declaro extinta a punibilidade de LUCIANO JOSÉ DA SILVA LIMA, com fundamento no art. 30 da Lei n.º 11.343/2006.

P.I.C..

Em que pese os documentos, não demonstrada a autorização legal para a posse do entorpecente na forma apreendida, defiro a incineração da droga. Oficie-se.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

Osasco, 26 de maio de 2022.

Márcia de Mello Alcoforado Herrero

Juíza de Direito Auxiliar

(assinatura digital)

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA